

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6082/2537

บริษัท สยาม ราษฎร์พรอปเปอร์ตี้ส์
จำกัด

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด
นาง วนิตา พร สิทธิ อำนวย

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 702

ป.วิ.พ. มาตรา 271

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่โจทก์ โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องส่งมอบโฉนดที่ดินเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา แม้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนองกำลังฟ้องบังคับจำนองที่ดินเอาแก่จำเลยก็ตาม แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคสอง ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญมีพักต้องพิจารณาว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่ ดังนั้น แม้ที่ดินจะโอนกรรมสิทธิ์ไปยังโจทก์ สิทธิของผู้ร้องในฐานะผู้รับจำนองก็ยังคงมีอยู่ตามเดิม ส่วนวิธีการที่จะบังคับจำนองเอาแก่ที่ดินแปลงนี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้ร้องแต่อย่างใดไม่มีเหตุที่จะให้ผู้ร้องขอการส่งมอบโฉนดที่ดินต่อศาลเพื่อให้โจทก์ไปดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา

คดีนี้สืบเนื่องมาจาก ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจัดการทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์ คดีถึงที่สุด แต่จำเลยได้จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไว้แก่ผู้ร้อง โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเรียกโฉนดที่ดินพิพาทจากผู้ร้องเพื่อนำไปจดทะเบียนตามคำพิพากษา

ผู้ร้องคัดค้านว่า ขณะนี้ผู้ร้องได้ฟ้องนายพร สิทธิอำนวยและจำเลยต่อศาลชั้นต้นเพื่อบังคับจำนองจึงไม่อาจส่งโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ศาลได้

ศาลชั้นต้นเห็นว่าผู้ร้องยื่นฟ้องบังคับจำนองแก่จำเลยหากโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ จะทำให้ผู้ร้องเสียหายต้องยื่นฟ้องบังคับจำนองใหม่ เมื่อเป็นเช่นนั้นเห็นสมควรให้การส่งโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุดแล้วจะพิจารณาต่อไป โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 5393 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวตามฟ้องแก่โจทก์ โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องส่งมอบโฉนดที่ดินนั้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา ผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องกำลังฟ้องบังคับจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวเอาแก่จำเลยในคดีนี้อยู่ ไม่ยอมส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวต่อศาล เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคสอง บัญญัติว่าผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มีพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ ดังนั้น แม้ที่ดินดังกล่าวจะโอนกรรมสิทธิ์ไปยังโจทก์ สิทธิของผู้ร้องในฐานะผู้รับจำนองก็ยังคงมีอยู่ตามเดิม ส่วนวิธีการที่จะบังคับจำนองเอาแก่ที่ดินแปลงนี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไม่เป็นการเสื่อม

เสียแก่สิทธิของผู้ร้องแต่อย่างใด ที่ศาลล่างทั้งสองสั่งให้รอการส่งมอบโฉนดที่ดิน
พิพาทให้โจทก์ไวก่อน ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้ผู้ร้องส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 5393ตำบลทุ่งมหาเมฆ อำเภอ
ยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อศาล

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การบังคับตามคำพิพากษาที่ให้ทำนิติกรรมศาลมีอำนาจสั่งให้ใช้คำพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนาได้ แม้ไม่ได้ระบุในคำพิพากษาดังที่ปรากฏในคดีนี้ เพราะเป็นคำสั่งเกี่ยว
เนื่องกับการบังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา (คำพิพากษาฎีกาที่ 2701/2537)
และการบังคับคดีต้องบังคับเอาแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 แต่การบังคับตามคดีที่หมายเหตุนี้มีใช่เป็นการบังคับ
คดีเอาแก่ผู้ร้องซึ่งมิใช่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพราะมิใช่บังคับให้ผู้ร้องทำนิติกรรม
ตามคำพิพากษา การเรียกให้ผู้ร้องส่งมอบโฉนดที่ดินต่อศาลก็เพื่อให้โจทก์มีโฉนด
ที่ดินนำไปจดทะเบียนได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้น หากความเข้าใจเป็นเช่น
นี้ข้อสงสัยที่ว่าที่ศาลให้เรียกโฉนดที่ดินเป็นการบังคับคดีเอาแก่ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอกหรือไม่น่าจะหมดไป เมื่อการบังคับคดีของโจทก์ที่ให้จดทะเบียนตามคำ

พิพาทไม่ใช่สิ่งที่เสื่อมเสียต่อสิทธิจำนองของผู้ร้อง แล้วจึงมีผลเท่ากับว่าการบังคับคดีไม่กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิจำนองของผู้ร้องที่อาจร้องขอบังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 287 สมชัย วิชาอุดมกร